



PUTUSAN

Nomor 452 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDONI bin WAGIMAN**;
Tempat Lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/12 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sarolangun, RT 02, RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Juni 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari tanggal 12 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDONI bin WAGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDONI bin WAGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kompressor angin berwarna biru;
 - 2) 1 (satu) unit travo las berwarna merah;
 - 3) 1 (satu) unit bor listrik berwarna merah;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD, Nomor Rangka MHDES413TJ173051 dan Nomor Mesin G13C1D173051;
 - 5) 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD, Nomor Rangka MHDES413TJ173051 dan Nomor Mesin G13C1D173051;
 - 6) 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD, Nomor Rangka MHDES413TJ173051 dan Nomor Mesin G13C1D173051;

Dikembalikan kepada Saksi Munjiah binti Zambari;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 186/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 19 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDONI bin WAGIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompressor angin berwarna biru;
- 1 (satu) unit travo las berwarna merah;
- 1 (satu) unit bor listrik berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD, Nomor Rangka MHDES413TJ173051 dan Nomor Mesin G13C1D173051;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD, Nomor Rangka MHDES413TJ173051 dan Nomor Mesin G13C1D173051;
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD, Nomor Rangka MHDES413TJ173051 dan Nomor Mesin G13C1D173051;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Munjiah binti Zambari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 417/PID/2025/PT JMB tanggal 11 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 186/Pid.B/2025/PN Mbr tanggal 19 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/2025/PN Mbn *juncto* Nomor 186/Pid.B/2025/PN Mbn *juncto* Nomor 417/PID/2025/PT JMB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2025, Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batanghari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 6 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari pada tanggal 15 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 6 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagai perbuatan penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, dimana menurut Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa yang terbukti semestinya adalah perbuatan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Muara Bulian telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum pada saat itu. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa berawal saat Terdakwa memeriksa mobil Korban berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Carry ST 130 Futura berwarna putih dengan Nomor Polisi BH 8241 BD oleh karena mobil Korban sulit distater yang menurut Terdakwa disebabkan karena baterainya drop dan harus dicas yang kemudian Terdakwa dengan persetujuan Korban lalu membawa baterai mobil Korban tersebut ke bengkel dan pada keesokan harinya Terdakwa membawa dan memasangnya kembali ke mobil Korban sehingga mesin mobil Korban dapat dihidupkan kembali, kemudian Terdakwa lalu menawarkan diri untuk memperbaiki tempat baterai mobil Korban yang sudah kropos dan memperbaiki sasis



agar dilapis dan atas tawaran Terdakwa tersebut Korban menyetujuinya;

- 2) Bahwa dengan persetujuan Korban, Terdakwa lalu membawa mobil Korban tersebut ke bengkel Terdakwa untuk diperbaiki, dimana sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa membawa mobil Korban tersebut, Terdakwa telah meminjam peralatan bengkel berupa kompresor, travolas listrik, dan bor listrik milik Korban dengan alasan untuk memperbaiki rak bengkel Terdakwa;
- 3) Bahwa sekitar sebulan setelah Terdakwa membawa mobil Korban, Korban sempat menanyakan kondisi mobilnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil Korban belum selesai diperbaiki hingga mobil Korban berada pada Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan dalam waktu tersebut Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Korban dengan alasan untuk perbaikan mobil Korban dengan total keseluruhan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut pada kenyataannya tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk perbaikan mobil Korban tetapi untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- 4) Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah meminta STNK dan BPKB dari mobil Korban tersebut beserta uang sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Korban untuk membayar pajak, namun yang diberikan oleh Korban pada saat itu hanya STNK dan BPKB saja, sedangkan uang yang diminta oleh Terdakwa tidak diberikan;
- 5) Bahwa pada saat Korban mendatangi bengkel Terdakwa, barulah diketahui bahwasanya mobil Korban tersebut tidak pernah diperbaiki oleh Terdakwa, sebaliknya kondisi mobil Korban justru semakin hancur dan tidak terawat, terlebih lagi ban cadangan dan kerangkeng mobil sudah tidak ada karena dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjual kerangkeng mobil Korban kepada Saksi Murdiono alias Badrun bin Suroto dalam bentuk potongan-potongan besi tua dengan harga sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



uangnya telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi
Terdakwa;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menawarkan diri untuk memperbaiki tempat baterai mobil milik Korban yang sudah krops dan untuk memperbaiki sasis mobil Korban agar dilapis sehingga Korban tergerak untuk menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan kemudian saat Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Korban dengan alasan untuk biaya perbaikan mobil Korban dengan nominal keseluruhan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bahkan Terdakwa juga meminta STNK dan BPKB mobil Korban dengan alasan untuk membayar pajak, padahal pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah memperbaiki mobil Korban tersebut tetapi Terdakwa justru menjual kerangkeng mobil Korban dalam bentuk potongan-potongan besi tua, maka dapat diyakini jika dari awal saat Terdakwa mengatakan akan memperbaiki mobil Korban, perkataannya tersebut hanyalah tipu muslihat dan serangkaian kata-kata bohong semata dengan tujuan agar Korban tergerak untuk menyerahkan mobilnya tersebut dan juga memberikan sejumlah uang untuk perbaikan mobil Korban yang sama sekali tidak diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian telah tepat disebut sebagai perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 378 KUHP adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ketentuan pasal tersebut diatur kembali di dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa",

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru dimana keduanya mengancam perbuatan Terdakwa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, namun pada ketentuan yang baru juga mengalternatifkan pidana penjara tersebut dengan pidana denda dengan besaran paling banyak Kategori V yang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka diketahui bahwa ketentuan yang baru yaitu Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga *judex juris* akan menerapkan ketentuan yang baru tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait pemidanaan, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta masih dalam rentang pemidanaan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2026**, oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 452 K/Pid/2026